



PUTUSAN

Nomor 484/Pid.B/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZKI PERWIRA SIREGAR**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/14 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Baru Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu atau Jalan Asrol Adam Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 29 Juni 2025
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 September 2025

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 484/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 18 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 18 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI PERWIRA SIREGAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “melakukan penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKI PERWIRA SIREGAR** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:NIHIL
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-198/RP.Rap/06/2025 tanggal 10 Juni 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIZKI PERWIRA SIREGAR pada hari Selasa tanggal 21 Bulan Januari Tahun 2025 sekira pukul 00.30 WIBatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Areal RSUD Rantauprapat Bagian Ruangan VIP Jl.Dewi Sartika Kel.Sioldengan Kec.Rantau Selatan Kab.Labuhan Batuatau setidaknya di

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 00.00 Wib, saksi Rahmat Abdullah Siregar yang merupakan petugas keamanan di RSUD Rantauprapat hendak melakukan tugas jaga malam bersama dengan saksi Jeri Iknatius Sianipar dan saksi Muhammad Riski, kemudian sekira pukul 00.30 Wib saksi Rahmat Abdullah Siregar mulai melakukan patroli di Areal RSUD Rantauprapat Bagian Ruangan VIP Jl.Dewi Sartika Kel.Sioldengan Kec.Rantau Selatan Kab.Labuhan Batu, lalu saksi Rahmat Abdullah Siregar melihat terdakwa Rizki Perwira Siregar berusaha memasuki areal Ruangan VIP tersebut dengan cara melompati pagar RSUD Rantauprapat, selanjutnya saksi Rahmat Abdullah Siregar menanyakan apa tujuan terdakwa masuk ke areal lingkungan Ruangan VIP karena jam berkunjung pasien sudah habis namun terdakwa tidak menjawab saksi Rahmat Abdullah Siregar melainkan terdakwa langsung emosi dan langsung memiting kepala hingga leher saksi Rahmat Abdullah Siregar dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian saksi Rahmat Abdullah Siregar berusaha melepaskan lehernya dari terdakwa, setelah terlepas terdakwa menunjang pinggang belakang saksi Rahmat Abdullah Siregar dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan areal Ruangan VIP tersebut dengan cara melompati pagar tempat terdakwa masuk sebelumnya, kemudian saksi Rahmat Abdullah Siregar memberitahukan kejadian yang menimpa dirinya kepada saksi Halimah Harahap yang merupakan ibu kandung saksi, selanjutnya saksi Halimah Harahap melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Labuhan Batu untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Rahmat Abdullah Siregar mengalami Luka Lecet di kepala bagian belakang sisi sebelah kiri Panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter akibat ruda paksa tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/3308/RM/II/RSUD/2025 tanggal 30 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nindia Latwo Septipa.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rahmat Abdullah Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memiting saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 20225 sekitar pukul 00.30 wib di areal RSUD Rantauprapat bagian Ruang VIP tepatnya di depan Musholla RSUD;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar Pukul 00.00 wib saksi tiba di RSUD Rantauprapat untuk masuk kerja sebagai petugas Pengamanan di RSUD (Satpam) yang kebetulan Jam kerja saksi saat itu masuk Ship malam dari pukul 00.00 wib hingga pagi harinya pukul 08.00 wib, dan saat itu 1 ship saksi yakni Muhammad Riski dan Jeri Iknatius Sianipar dan sesuai aturan pengamanan di RSUD, siapa saja yang bertugas di pengamanan harus melakukan patroli rutin di Lingkungan RSUD dan kebetulan di pukul 00.30 wib saat patrol di lingkungan ruangan VIP RSUD melihat Terdakwa masuk kelingkungan ruangan VIP dengan meloncati pagar besi yang tingginya sekitar 1 ½ meter, melihat hal itu saksi selaku petugas keamanan RUSD mendatangnya dan menanyakan kepada Terdakwa apa tujuan Terdakwa masuk ke areal lingkungan ruangan VIP RSUD berhubung jam berkunjung sudah habis, namun saat di interogasi Terdakwa tidak bisa menjelaskan dan hanya diam saja tetapi saat Terdakwa saksi suruh keluar meninggalkan Lokasi areal RSUD dan saat itu Terdakwa emosi dan memiting bagian leher saksi dengan tangan sebelah kanan, kemudian setelah saksi dilepaskannya barulah saksi sempat di tunjangnya sebanyak 1 kali dengan kaki kanan dibagian pinggang sebelah belakang selanjutnya Terdakwa meninggalkan aral RSUD bagian ruangan VIP dengan loncat pagar lagi;
- Bahwa atas kejadian yang saksi alami, saksi memberitahukanya kepada Pimpinan pengamanan dan saksi disarankan agar melaporkan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut ke Pihak kepolisian dan akhirnya ibu kandung saksi mendatangi kantor Polres Labuhanbatu untuk membuat laporan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka lecet di bagian kepala belakang, kemudian badan saksi terasa sakit dan saksi sempat opname di RSUD selama 3 hari;

- Bahwa antara saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dimana Terdakwa tidak ada memiting saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Halimah Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memiting anak saksi yakni saksi korban Rahmat Abdullah Siregar;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 00.30 wib di areal RSUD Rantauprapat bagian Ruang VIP tepatnya di depan Musholla RSUD;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 08.30 wib saat saksi dirumah lalu anak saksi datang kerumah dan memberitahukan kepada saksi bahwasanya lehernya terasa sakit, dan saat itu saksi bertanya kepada anak saksi "Apa penyebabnya" kemudian anak saksi mengatakan bahwasanya Rahmat Abdullah Siregar dipukul oleh Terdakwa dimana Terdakwa adalah tetangga saksi, kemudian atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa lalu saksi membawa anak saksi berobat di rumah sakit Umum RSUD dan akhirnya anak saksi sempat di Opname, dan karena anak saksi di opname lalu saksi selaku ibu kandungnya mendatangi SPKT Polres Labuhan Batu untuk membuat laporan terkait peristiwa yang dialami oleh anak saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak saksi mengalami luka lecet di bagian kepala belakang, badan anak saksi terasa sakit dan anak saksi sempat opname di RSUD selama 3 hari;

- Bahwa antara anak saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dimana Terdakwa tidak ada memiting saksi korban Rahmat Abdullah Siregar;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Jeri Iknatius Sianipar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memiting saksi korban Rahmat Abdullah Siregar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 00.30 wib di areal RSUD Rantauprapat bagian Ruang VIP tepatnya di depan Musholla RSUD;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 00.00 wib saksi tiba di RSUD Rantauprapat untuk masuk kerja sebagai petugas Pengamanan di RSUD (Satpam) yang kebetulan Jam kerja saksi saat itu masuk shift malam dari pukul 00.00 wib hingga pagi harinya pukul 08.00 wib, dan saat itu teman satu shift saksi yakni bernama Muhammad Riski dan saksi korban Rahmat Abdullah Siregar dan sesuai aturan pengamanan di RSUD, siapa saja yang bertugas di pengamanan harus melakukan patroli rutin di lingkungan RSUD dan kebetulan di pukul 00.30 wib saat patrol di lingkungan ruangan VIP RSUD bersama saksi korban Rahmat Abdullah Siregar melihat Terdakwa masuk kelilingan ruangan VIP dengan meloncati pagar besi yang tinggi sekitar 1 ½ meter, dan melihat hal itu saksi korban Rahmat Abdullah Siregar mendatangi Terdakwa sedangkan saksi berdiri di depan salah satu ruangan VIP, namun saat saksi korban Rahmat Abdullah Siregar berhadapan dengan Terdakwa, tiba-tiba saksi lihat Terdakwa sudah memiting saksi korban Rahmat Abdullah Siregar, dan ketika saksi mendatangnya Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan meloncati pagar depan ruangan VIP tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi korban Rahmat Abdullah Siregar melakukan patroli lanjutan pekerjaan ditempat lain untuk mengontrolnya terkait situasi di lokasi RSUD karena banyak kejadian yang merugikan pasien atau keluarga pasien yang kehilangan disaat jam istirahat seperti kehilangan HP dan Uang serta barang berharga lainnya, dan malam itu saksi dengan saksi korban Rahmat Abdullah Siregar bersama Muhammad Riski tetap lanjut pekerjaan hingga selesai pukul 08.00 wib setelah itu barulah saksi korban Rahmat Abdullah Siregar kembali kerumah dan selanjutnya saksi korban Rahmat Abdullah Siregar merasa tidak enak badan kemudian masalahnya di laporkan oleh ibunya ke pihak kepolisian Polres Labuhanbatu karena saksi korban Rahmat Abdullah Siregar saat itu Opname di RSUD;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rahmat Abdullah Siregar mengalami luka lecet di bagian kepala belakang, badan saksi korban Rahmat Abdullah Siregar terasa sakit dan saksi korban Rahmat Abdullah Siregar sempat opname di RSUD selama 3 hari;

- Bahwa antara saksi korban Rahmat Abdullah Siregar dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dimana Terdakwa tidak ada memiting saksi korban Rahmat Abdullah Siregar;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memiting saksi korban Rahmat Abdullah Siregar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 20225 sekitar pukul 00.30 wib di areal RSUD Rantauprapat bagian Ruangan VIP tepatnya di depan Musholla RSUD;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa tiba di RSUD Rantauprapat untuk kerja sebagai tukang jaga parkir di bagian sebelah Ruangan Bekas IGD lama di Jln Dewi Sartika, kemudian sekitar pukul 00.30 wib pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Terdakwa hendak pergi kebagian IGD Baru, namun jalannya harus memutar sehingga Terdakwa mengambil jalan potongan dengan meloncati pagar ruangan VIP RSUD, namun saksi korban Rahmat Abdullah Siregar saat itu sedang patroli dan melihat tindakan Terdakwa tersebut sehingga saksi korban Rahmat Abdullah Siregar melarang Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak terima dan emosi selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rahmat Abdullah Siregar dengan cara memitingnya, kemudian saksi korban Rahmat Abdullah Siregar berusaha melepaskannya lalu Terdakwa melepaskannya selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dan lanjut menuju parkir IGD baru;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Rahmat Abdullah Siregar belum melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/3308/RM/II/RSUD/2025 tanggal 30 Januari 2025

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nindia Latwo Septipa dari hasil pemeriksaan terdapat Luka Lecet di kepala bagian belakang sisi sebelah kiri Panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter akibat ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 20225 sekitar pukul 00.30 wib di areal RSUD Rantauprapat bagian Ruangan VIP tepatnya di depan Musholla RSUD Terdakwa memiting bagian leher saksi korban Rahmat Abdullah Siregar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 00.00 Wib, saksi korban Rahmat Abdullah Siregar yang merupakan petugas keamanan di RSUD Rantauprapat hendak melakukan tugas jaga malam bersama dengan saksi Jeri Ikniatus Sianipar dan Muhammad Riski, kemudian sekira pukul 00.30 Wib saksi korban Rahmat Abdullah Siregar mulai melakukan patroli di Areal RSUD Rantauprapat Bagian Ruangan VIP Jl.Dewi Sartika Kel.Sioldengan Kec.Rantau Selatan Kab.Labuhan Batu, lalu saksi korban Rahmat Abdullah Siregar melihat Terdakwa berusaha memasuki areal Ruangan VIP tersebut dengan cara melompati pagar RSUD Rantauprapat, selanjutnya saksi korban Rahmat Abdullah Siregar menanyakan apa tujuan Terdakwa masuk ke areal lingkungan Ruangan VIP karena jam berkunjung pasien sudah habis namun Terdakwa tidak menjawab saksi korban Rahmat Abdullah Siregar akan tetapi Terdakwa langsung emosi dan langsung memiting kepala hingga leher saksi korban Rahmat Abdullah Siregar dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian saksi korban Rahmat Abdullah Siregar berusaha melepaskan lehernya dari Terdakwa, setelah terlepas Terdakwa menunjang pinggang belakang saksi korban Rahmat Abdullah Siregar dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan areal Ruangan VIP tersebut dengan cara melompati pagar tempat Terdakwa masuk sebelumnya, kemudian saksi korban Rahmat Abdullah Siregar memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Halimah Harahap yang merupakan ibu kandung saksi, selanjutnya saksi Halimah Harahap melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Labuhan Batu untuk di proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rahmat Abdullah Siregar mengalami luka lecet di bagian kepala belakang, badan saksi korban Rahmat Abdullah Siregar terasa sakit dan saksi korban Rahmat Abdullah Siregar sempat opname di RSUD selama 3 hari sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/3308/RM/I/RSUD/2025 tanggal 30 Januari 2025;

- Bahwa antara saksi korban Rahmat Abdullah Siregar dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa Rizki Perwira Siregar yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 00.30 wib di areal RSUD Rantauprapat bagian Ruangan VIP tepatnya di depan Musholla RSUD Terdakwa memiting bagian leher saksi korban Rahmat Abdullah Siregar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 00.00 Wib, saksi korban Rahmat Abdullah Siregar yang merupakan petugas keamanan di RSUD Rantauprapat hendak melakukan tugas jaga malam bersama dengan saksi Jeri Iknatius Sianipar dan Muhammad Riski, kemudian sekira pukul 00.30 Wib saksi korban Rahmat Abdullah Siregar mulai melakukan patroli di Areal RSUD Rantauprapat Bagian Ruangan VIP Jl.Dewi Sartika Kel.Sioldengan Kec.Rantau Selatan Kab.Labuhan Batu, lalu saksi korban Rahmat Abdullah Siregar melihat Terdakwa berusaha memasuki areal Ruangan VIP tersebut dengan cara melompati pagar RSUD Rantauprapat, selanjutnya saksi korban Rahmat Abdullah Siregar menanyakan apa tujuan Terdakwa masuk ke areal lingkungan Ruangan VIP karena jam berkunjung pasien sudah habis namun Terdakwa tidak menjawab saksi korban Rahmat Abdullah Siregar akan tetapi Terdakwa langsung emosi dan langsung memiting kepala hingga leher saksi korban Rahmat Abdullah Siregar dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian saksi korban Rahmat Abdullah Siregar berusaha melepaskan lehernya dari Terdakwa, setelah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas Terdakwa menunjang pinggang belakang saksi korban Rahmat Abdullah Siregar dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan areal Ruang VIP tersebut dengan cara melompati pagar tempat Terdakwa masuk sebelumnya, kemudian saksi korban Rahmat Abdullah Siregar memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Halimah Harahap yang merupakan ibu kandung saksi, selanjutnya saksi Halimah Harahap melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Labuhan Batu untuk di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rahmat Abdullah Siregar mengalami luka lecet di bagian kepala belakang, badan saksi korban Rahmat Abdullah Siregar terasa sakit dan saksi korban Rahmat Abdullah Siregar sempat opname di RSUD selama 3 hari sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/3308/RM/II/RSUD/2025 tanggal 30 Januari 2025;

Menimbang, bahwa antara saksi korban Rahmat Abdullah Siregar dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa terhadap saksi korban Rahmat Abdullah Siregar adalah dengan sengaja karena Terdakwa emosi melihat saksi korban Rahmat Abdullah Siregar yang mengusir Terdakwa dari Areal RSUD Rantauprapat Bagian Ruang VIP dan Terdakwa melampiaskan emosinya lalu memiting bagian leher dan menunjang pinggang belakang saksi korban Rahmat Abdullah Siregar padahal masih ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa harus mempergunakan cara-cara yang bersifat kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah membantah keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada memiting saksi korban Rahmat Abdullah Siregar. Bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah bantahan yang tidak berdasar dan beralasan hukum karena selama persidangan berlangsung Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut baik berupa keterangan saksi maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Rahmat Abdullah Siregar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Perwira Siregar** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025, oleh kami, Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Hani Serepina Purba, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Khairu Rizki, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.